

1500495-98.2020.8.26.0638

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: VANDICKSON SOARES EMIDIO

Comarca: Tupi Paulista

Foro: Foro de Tupi Paulista

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... conhecido no meio policial como suspeito por tráfico e que ao avistarem a viatura, demonstraram-se certo nervosismo, no que desencadeou na abordagem pelos milicianos. Que no primeiro momento procederam busca pessoal na pessoa que estava na companhia do acusado, de nome Maurício, todavia, nada de ilícito foi encontrado. Que em revista junto ao acusado, lograram êxito em localizar em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupi Paulista

Foro de Tupi Paulista

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Tiradentes, 877, Tupi Paulista-SP - cep 17930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500495-98.2020.8.26.0638 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500495-98.2020.8.26.0638

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3060014/2020 - DEL.POL.MONTE

CASTELO, 12724648 - DEL.POL.MONTE CASTELO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL MAXIMO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANDICKSON SOARES EMIDIO

V I S T O S

Relatório dispensado por expressa disposição legal (art. 81, §3º da Lei 9.099/95).

É procedente a presente ação penal.

A materialidade do delito veio comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 02/03; pelo auto de exibição e apreensão de fls. 05 e laudo pericial de fls. 09 e 11, que resultou positivo para Tetrahydrocannabinol (THC) - maconha.

E a responsabilidade criminal do acusado restou demonstrada no conjunto probatório.

Com efeito, ao ser interrogado em Juízo, o acusado foi sucinto e objetivo confessando os fatos narrados na denúncia, afirmando que à época era usuário de maconha e que estava de posse da droga apreendida para consumo próprio (fls. 148/149).

E a confissão do acusado foi corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, senão vejamos:

A testemunha Marcos Otávio Pompea Duarte, policial militar, sustentou que na data dos fatos estavam em patrulhamento quando avistaram o acusado na companhia de um primo, o qual já era conhecido no meio policial como suspeito por tráfico e que ao avistarem a viatura, demonstraram-se certo nervosismo, no que desencadeou na abordagem pelos milicianos. Que no primeiro momento procederam busca pessoal na pessoa que estava na companhia do acusado, de nome Maurício, todavia, nada de ilícito foi encontrado. Que em revista junto ao acusado, lograram êxito em localizar em seu poder uma porção de substância verde aparentando ser maconha, tendo o réu lhes dito, de imediato, que a droga se destinava a seu próprio uso (fls. 146 e 149).

Como se vê, demonstrada, pois, a autoria do delito.

Outrossim, não há como atender o reclamo da defesa quanto à aplicação do princípio da insignificância como forma de exclusão da tipicidade do fato. Com efeito, a conduta do réu tem relevância penal na medida em que o legislador a tipificou como delito passível da atuação punitiva do Estado. As discussões acadêmicas acerca do "princípio da insignificância" não têm força de lei nem suspendem ou elidem sua aplicação. Dessa forma, não pode o juiz considerar uma conduta definida como crime uma atitude de somenos importância, como pretende a douta defesa. Para se adequar a reprimenda eventualmente necessária às consequências do delito a lei prevê outras medidas. Ademais, com a edição da Lei nº 9.099/95, contemplando os delitos tidos como de menor potencial ofensivo, a discussão suscitada pela defesa ficou esvaziada.

Faço consignar, ainda, que o art. 28 da Lei 11.343/06 está colocado geograficamente em capítulo que trata dos crimes, prevendo à conduta em questão as penas arroladas nos respectivos incisos. Ora, o fato de não mais se apenar o delito com pena privativa de liberdade não afasta o caráter criminoso da conduta e com o devido respeito às posições contrárias e vanguardistas que corroboram a tese sustenta pela defensora do réu, não me filio a elas e entendo que trata-se de política criminal objetivando a não privação da liberdade do delinquente, mas lhe dando a oportunidade de ressocialização através de sanções mais brandas e de cunho eminentemente pedagógico.

Nesse sentido:

"Nos termos da jurisprudência do STF, a circunstância de ser mínima a quantidade de cannabis sativa em posse do réu não descaracteriza o crime tipificado no art. 16 da Lei 6368/76" (STF - RE 113.319 - RTJ 122/1186).

Portanto, o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Diante disso, em busca de uma efetiva tutela jurisdicional, aplico ao acusado a pena de "advertência sobre os efeitos da droga", na forma do artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06, que será efetuada, oportunamente, pelo Juízo das Execuções Criminais.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra DANIEL MAXIMO DA SILVA, qualificado nos autos, e o condeno à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, por infração ao artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Deixo de fixar regime de cumprimento de pena ante a impossibilidade da conversão da pena aplicada em privativa de liberdade (artigo 28, § 6º da Lei nº 11.343/06).

Com o trânsito em julgado, conclusos para ulteriores deliberações, quando deliberarei, ainda, acerca do arbitramento dos honorários advocatícios para fins do convênio DPE/OAB-SP.

P.I.C.
Tupi Paulista, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA